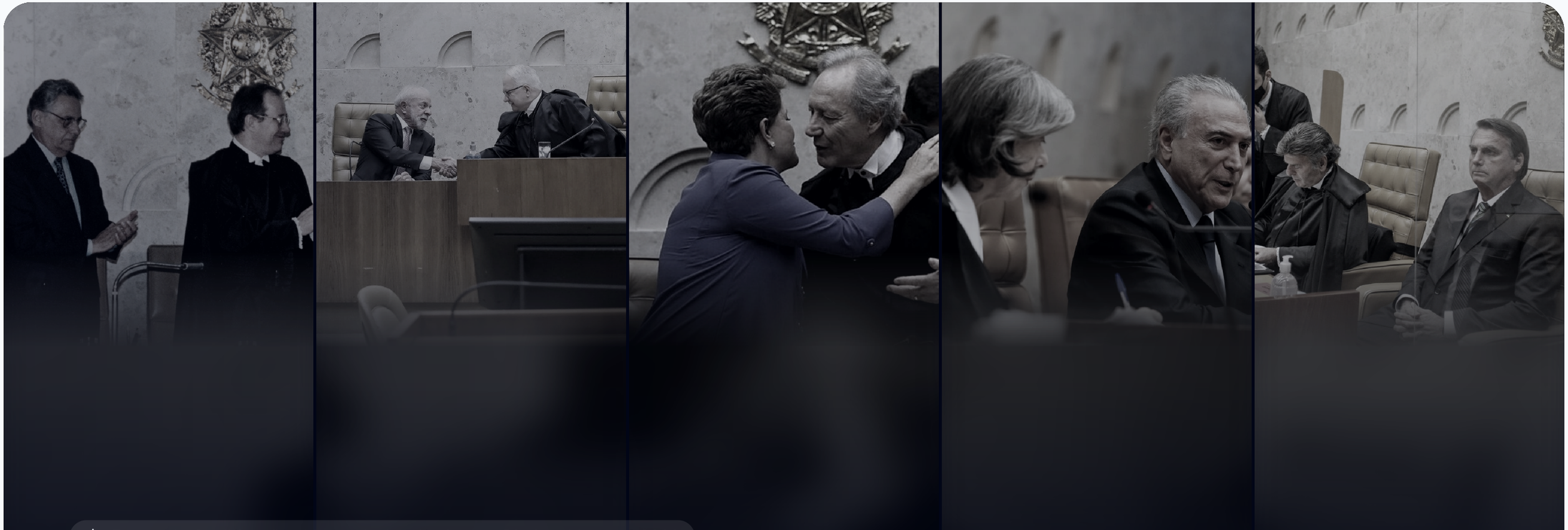


Exame de Qualificação · Mestrado Acadêmico em Direito · Mossoró 2026

O que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

Condições para o julgamento de mérito no controle concentrado de constitucionalidade (1988–2025)

ORIENTANDO

Fernando Lima Nogueira da Silva

ORIENTADOR

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr.

PROGRAMA

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Banca examinadora

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr. (UFERSA)
Presidente

Rafael Lamera Giesta Cabral, Prof. Dr. (UFERSA)
Membro Examinador

Jairo Néia Lima, Prof. Dr. (UENP)
Membro Examinador

JUSTIFICATIVA

1 Por que o decreto presidencial raramente é tratado como objeto autônomo na literatura jurídica

2 e por que, na jurisdição constitucional, as ações contra ele em geral terminam sem decisão de mérito?

ENTRE 1988 E 2025

17.231 atos [2]

242 ações

cerca de 1 ação no Supremo Tribunal Federal para cada **71** decretos

1 NA LITERATURA JURÍDICA

Emenda Constitucional nº 32/2001

o rito atual da medida provisória (MP)

art. 62

a literatura que se formou depois dele centrou-se nas MPs

O decreto autônomo

art. 84, VI

raramente é tratado como objeto autônomo na literatura jurídica

2 NA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL

controle político · Congresso Nacional

2,6%

probabilidade de uma proposta do Executivo ser rejeitada em plenário

→

reage quando há conflito político-partidário

escanteia as questões puramente jurídicas

→

controle jurisdicional · Supremo Tribunal Federal

as ações contra ele em geral terminam sem decisão de mérito

(Figueiredo; Limongi, 2001)

FONTE Introdução e notas 2 e 3

PERGUNTA DE PESQUISA

Sob quais condições o Supremo Tribunal Federal conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025?

TEMPO	OBJETO	VIA PROCESSUAL
37 anos de vigência da Constituição de 1988	Decretos publicados pela Presidência da República, excluídos os estaduais, distritais e municipais e os atos normativos de outras autoridades administrativas	As quatro classes constitucionais do controle concentrado

Limita-se ao modo como cada processo terminou, ou estava em 30 de junho de 2026, separando os casos com resolução do mérito, em que o Supremo Tribunal Federal enfrenta o objeto constitucional e acolhe o pedido, no todo ou em parte, ou o rejeita, daqueles que se encerram **sem esse exame**.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral é verificar sob quais condições o STF conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 RECONSTRUIR — Seção 2 →

O primeiro objetivo específico é reconstruir, por revisão sistemática conduzida segundo o protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021), o estado da arte sobre o controle dos atos normativos unilaterais do Executivo federal e explicar por que a literatura privilegiou as MPs.

2 MAPEAR — Seções 4.1 e 4.2 →

O segundo é mapear os desfechos dessas ações e descrever a sua associação com os atributos da ação e do decreto impugnado.

3 ESTIMAR — Seção 4.3 →

O terceiro é estimar, dentro do que permite o número reduzido de casos, as condições associadas à resolução de mérito em dois estágios, **a sobrevivência ao filtro monocrático** e **o exame do mérito pelo colegiado**.

HIPÓTESE DE TRABALHO

O encerramento das ações **sem resolução de mérito** se explica principalmente por construções processuais anteriores ao mérito processual. Entre elas estão **a qualificação teórica do ato pelo legitimado ativo**, que pode dar ao Supremo fundamento para reconhecer a **ofensa reflexa**, **a sobrevivência da norma impugnada até o julgamento**, cuja falta leva à **prejudicialidade**, e **a decisão monocrática do relator**, que **encerra a ação sem levá-la ao colegiado**.



Segundo essa hipótese, **a matéria dos decretos impugnados** e **o governo que os editou** pesam menos, no desfecho das ações, do que **os obstáculos processuais**.

REFERÊNCIAS Page et al. (2021) Introdução

Condições para compor o corpus da revisão sistemática: ● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

Quadro 1 – Estratégia de busca por base: campos, filtros e operadores literais

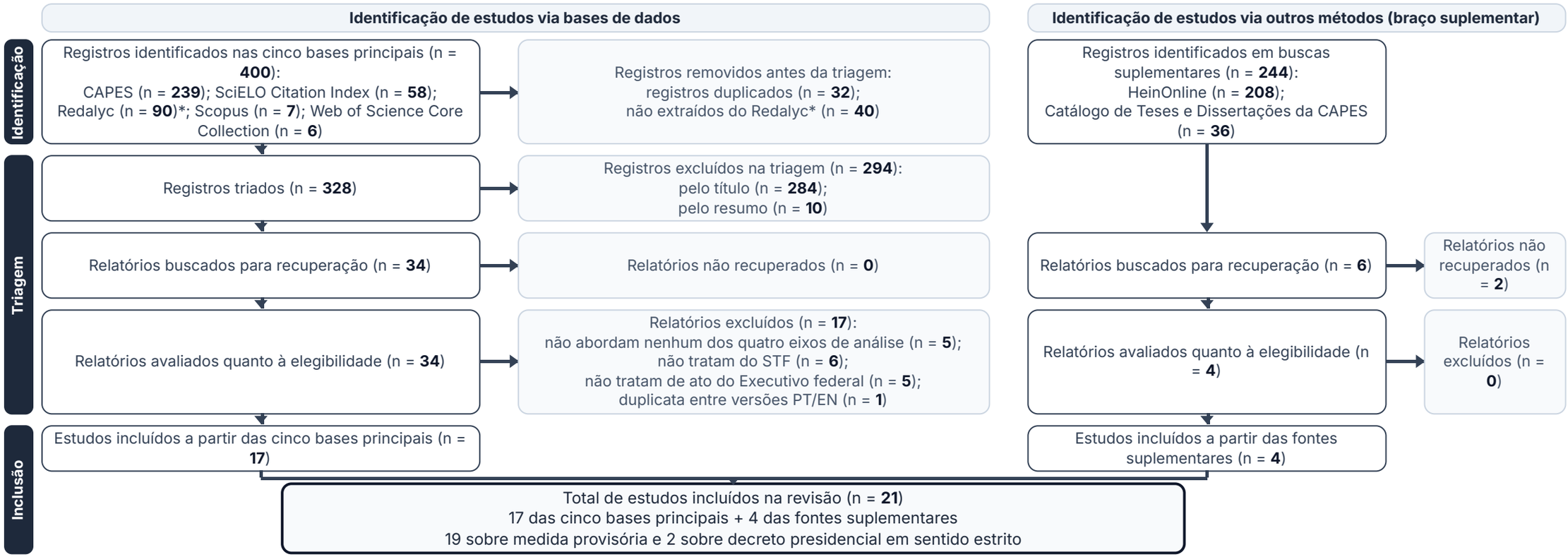
Base e data da busca	Campos e filtros	Operadores de busca (literal)	Registros
CAPES – Portal de Periódicos 26/05/2026	Qualquer campo, em três linhas unidas por AND. Idioma PT/ES/EN; revisado por pares; artigo e dissertação.	(“Supremo Tribunal Federal”) AND (“controle de constitucionalidade” OR “jurisdicao constitucional”) AND (“medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “decreto presidencial” OR “decreto autônomo” OR “decreto regulamentar” OR “ato normativo do Executivo”)	**239**
SciELO Citation Index, via Web of Science 26/05/2026	TS (título, resumo e palavras-chave). PY 1988-2025; Article/Review/Book Chapter; PT/EN/ES.	TS=(“Supremo Tribunal Federal” AND (“medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “decreto presidencial” OR “decreto autônomo” OR “decreto regulamentar” OR “ato normativo do Executivo”))	**58**
Web of Science Core Collection 26/05/2026	TS, busca semântica desabilitada (Keyword only). PY 1988-2025; Article/Review/Book Chapter/Proceedings; EN/PT/ES.	TS=((“Brazilian Supreme Court” OR “Supreme Federal Court” OR “Supremo Tribunal Federal” OR “Brazilian Constitutional Court”) AND (“provisional measure*” OR “presidential decree*” OR “executive decree*” OR “executive order*” OR “decree power” OR “decree authority” OR “medida provisoria” OR “decreto presidencial”))	**6**
Scopus 26/05/2026	TITLE-ABS-KEY. PUBYEAR 1988-2025; ar/re/ch/cp; EN/PT/ES.	TITLE-ABS-KEY((“Brazilian Supreme Court” OR “Supreme Federal Court” OR “Supremo Tribunal Federal” OR “Brazilian Constitutional Court”) AND (“provisional measure*” OR “presidential decree*” OR “executive decree*” OR “executive order*” OR “decree power” OR “decree authority” OR “medida provisoria” OR “decreto presidencial”))	**7**
Redalyc 26/05/2026	Busca geral, sem parênteses aninhados (o sistema os trata como literais). Idioma português; disciplina Derecho.	“Supremo Tribunal Federal” AND “medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “ato normativo do Executivo”	**90** (317 no motor; 50 extraídos manualmente)
HeinOnline 03/06/2026	Campo Título, All Databases. Data 1988-2025. Refinamento sucessivo: de 1.008 para 336 (Law Journal Library + termos em português) para 208 (campo Título).	title:(“medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “provisional measure*” OR “Supremo Tribunal Federal” OR “Brazilian Supreme Court” OR “Supreme Federal Court”)	**208** (3 incluídos)
Catálogo de Teses da CAPES 03/06/2026	Busca geral com refinamentos (o sistema não tem operador booleano confiável): mestrado e doutorado; Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas; Direito e Ciência Política; 1988-2025.	“Supremo Tribunal Federal” “medida provisória”	**36** (1 incluído)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

FONTE Seção 2.1 e Quadro 1

Condições para compor o corpus da revisão sistemática: ● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

Figura 1 – Fluxograma do processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos (PRISMA 2020)



Notas: recorte de publicação 1988–2025; buscas executadas entre maio e junho de 2026. CAPES e SciELO: registros importados no Zotero (a interface informava 234 e cerca de 60). *Redalyc: 90 registros declarados pela plataforma com os filtros aplicados, sobre 317 informados pelo motor; por ausência de exportação em lote e repetição de conteúdo entre as páginas de resultado, só 50 foram extraídos, e os outros 40 contam como removidos antes da triagem. O braço suplementar não integra o total de 400 da identificação: na HeinOnline, 1.008 registros em texto integral foram refinados para 336 na Law Journal Library e 208 com restrição ao campo título. Triagem e extração conduzidas por um único revisor.

Fonte: elaborado pelo autor (2026), conforme o modelo de fluxograma proposto por Page et al. (2021).

FONTE Seção 2.1 e Figura 1

Condições para compor o corpus da revisão sistemática: ● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

21 TOTAL **11** EFETIVO

O corpus efetivo reduz-se a onze estudos, nove sobre medida provisória e dois sobre decreto, e é menor do que o número bruto de vinte e um sugere.

Considera-se que o estudo analisa substantivamente o comportamento decisório da Corte quando identifica ao menos uma ação pelo número, indica o seu desfecho e discute, com análise própria, a sua fundamentação no corpo do texto, e não basta a discussão feita apenas em nota de rodapé ou em lista de referências.

Quadro 2 – Composição do corpus final da revisão sistemática

Nº	Autoria (ano)	Objeto normativo	Desenho de pesquisa	Base	Efetivo
1	Loureiro (2000)	Medida Provisória (MP) (conceito, natureza e limites materiais)	Teórico-dogmático (comentário)	CAPES	
2	**Wielewicki (2000)**	MP (pressupostos de relevância e urgência)	Teórico-dogmático com análise jurisprudencial (monografia premiada)	CAPES	✓
3	Arias (2001)	MP (significado político e preponderância do Executivo)	Ensaio teórico-descritivo com dados secundários	CAPES	
4	Amorim Neto; Tafner (2002)	MP (edição, reedição e delegação legislativa)	Empírico quantitativo-descritivo	SciELO CI / CAPES	
5	**Gontijo (2005)**	MP (controle dos pressupostos constitucionais)	Teórico-dogmático	HeinOnline	✓
6	**Da Ros (2008)**	MP ("poder de decreto" = MP; *accountability* horizontal)	Empírico misto (quali-quantitativo)	SciELO CI / CAPES	✓
7	**Reck; Müller (2009)**	Decreto regulamentar (executivo) — art. 84, IV	Teórico-dogmático com análise jurisprudencial	CAPES	✓
8	**Silveira (2016)**	MP (ADIs e poder contramajoritário do STF)	Empírico quantitativo e análise estratégica	WoS / CAPES / Redalyc	✓
9	**Oliveira; Amaral Jr. (2017)**	MP (relevância, urgência e pertinência temática)	Teórico-dogmático com balanço jurisprudencial	CAPES	✓
10	Pinho (2018)	MP (veiculação de políticas públicas de saúde)	Teórico-dogmático com estatística descritiva	CAPES	
11	**Ribeiro; Muniz (2020a)**	MP (regras de tramitação com quatro casos)	Teórico-empírico; estudo de caso comparado	WoS / CAPES	✓
12	**Ribeiro; Muniz (2020b)**	MP (sobrestamento de pauta e análise do MS 27.931)	Teórico-empírico; estudo de caso único	CAPES	✓
13	Squeff; d'Aquino; Targa (2020)	MP (MPs 925, 948, 958 e 966; consumidor)	Teórico-dogmático analítico-descritivo	CAPES / Redalyc	
14	Vasconcellos et al. (2020)	MP (regulação social após a Emenda Constitucional (EC) 32/2001)	Empírico quantitativo-exploratório	CAPES / Redalyc	
15	**Dorneles; Jahn; Simon (2021)**	MP (quatro MPs trabalhistas; banalização)	Teórico-dogmático (método dedutivo e plano francês)	CAPES	✓
16	Brazilian [...] (2021)	MP 936/2020 e ADI 6363/DF	Nota de jurisprudência descritiva (peça anônima)	HeinOnline	
17	**Alves (2022)**	MP (controle judicial das medidas pandêmicas)	Dissertação; teórico-dogmático	Catálogo CAPES de Teses	✓
18	Gaspardo; Santos; Marchioni (2023)	MP (MPs 870, 873, 881 e 905/2019)	Empírico misto; avaliação legislativa	SciELO CI / CAPES	
19	Pereira; Lunardi; Correia (2024)	MP (rito de tramitação e o Senado Federal)	Empírico predominantemente quantitativo	SciELO CI	
20	Santos; Santana (2024)	MP (formulação de políticas; dados até ago. 2009)	Empírico quantitativo (large-N)	CAPES	
21	**Silva; Oliveira (2025)**	Decreto de graça constitucional (art. 84, XII)	Teórico-dogmático; estudo de caso	HeinOnline	✓

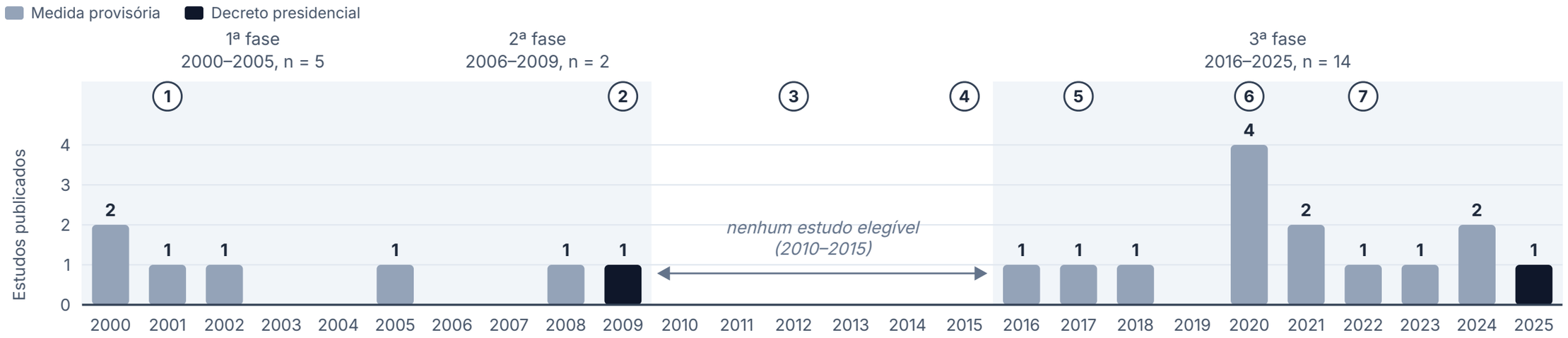
Fonte: elaborado pelo autor a partir da matriz de extração de dados da revisão.

FONTE Seção 2.1 e Quadro 2

Condições para compor o corpus da revisão sistemática:	● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

Figura 2 – Distribuição temporal do corpus e assimetria de objeto na revisão sistemática (n = 21)

A) Estudos incluídos por ano de publicação e marcos institucionais (n = 21)



Marcos institucionais: **(1)** EC nº 32/2001, 2001 **(2)** MS nº 27.931, 2009 **(3)** ADI nº 4.029, 2012 **(4)** ADI nº 5.127, 2015 **(5)** Reforma trabalhista, 2017 **(6)** Pandemia de covid-19, 2020 **(7)** Decreto de graça, 2022

B) Objeto normativo e centralidade do STF nos estudos



Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir da matriz de extração de dados da revisão.

FONTE Seção 2.1 e Figura 2

O universo foi montado pelo cruzamento entre os painéis de dados abertos do Supremo e o acervo de decretos da Presidência da República, com conferência manual de cada ação, que é a unidade de análise. [16]

REGRAS DE INCLUSÃO

1. o ato impugnado deve ser um decreto presidencial, numerado ou sem número, publicado entre 5 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 2025
2. a ação deve ser ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), ADC ou ADPF ajuizada até 31 de dezembro de 2025
3. o decreto deve constar do pedido de mérito da petição inicial ou do aditamento, no todo ou em parte
4. o Executivo federal deve figurar no polo passivo ou, nas ADC, o Presidente da República deve ser o autor

Os autos foram obtidos à mão, um a um, no portal do STF, peça por peça nas ações eletrônicas ou em pacote único na área de peticionamento, sem o uso de coletor automático.

Painéis	7.991	três painéis do Corte Aberta, baixados em 9 de junho de 2026
Polo passivo	2.234	e só essas seguiram
Base inicial	232	a conferência das ações uma a uma
Universo final	242	Restaram 227 ações da base inicial e 15 adicionais.

A codificação registra o desfecho, o seu fundamento e o órgão que o proferiu, o governo que editou o decreto, o proponente, a matéria, o parâmetro constitucional invocado, a natureza do decreto e o tipo de ofensa alegada.

A confiabilidade será aferida pela releitura de uma amostra sorteada, como recomendam Epstein e Martin (2014).

FONTE Seções 3 e 3.1 e nota 16

O PLANO DESCRITIVO

para mostrar em que ponto o exame da constitucionalidade é interrompido

teste qui-quadrado
indicará se a diferença entre os grupos vai além do acaso

V de Cramér
medirá a intensidade dessa associação

NO PLANO MULTIVARIADO

verificará quais desses atributos permanecem associados à resolução de mérito quando considerados em conjunto

primeiro na chegada da ação ao colegiado

depois, entre as que chegam, no exame do mérito

regressão logística penalizada
(Firth, 1993)

teste de razão de verossimilhanças

intervalos de confiança por verossimilhança perfilada

reamostragem

validação cruzada

probabilidades preditas

AS OUTRAS TRÊS TÉCNICAS

também respondem a partes da hipótese

análise de riscos competitivos
mostrará se a perda de objeto costuma chegar antes do julgamento do mérito

busca do ponto de mudança
se o tratamento das ações mudou e em que momento

tipologia dos fundamentos das petições iniciais
se a forma como o proponente apresenta o decreto, como ofensa direta à Constituição ou como excesso em relação à lei que ele regulamenta, antecipa o reconhecimento da ofensa reflexa

Essas técnicas medem, em cada estágio, a associação entre os atributos e a resolução de mérito, o que responde à pergunta de pesquisa e permite verificar se a ofensa reflexa e a prejudicialidade pesam mais do que a matéria do decreto ou o governo que o editou, como sustenta a hipótese.

As estimativas serão associativas e exploratórias, com os limites declarados conforme Epstein e King (2002).

FONTE Seções 3.2 e 4

TESTE QUI-QUADRADO E V DE CRAMÉR

indicará se a diferença entre os grupos vai além do acaso, e o V de Cramér medirá a intensidade dessa associação

O QUE FOI FEITO leitura preliminar, 232 ações

Cruzou o período de ajuizamento com o desfecho das 194 ações já decididas.

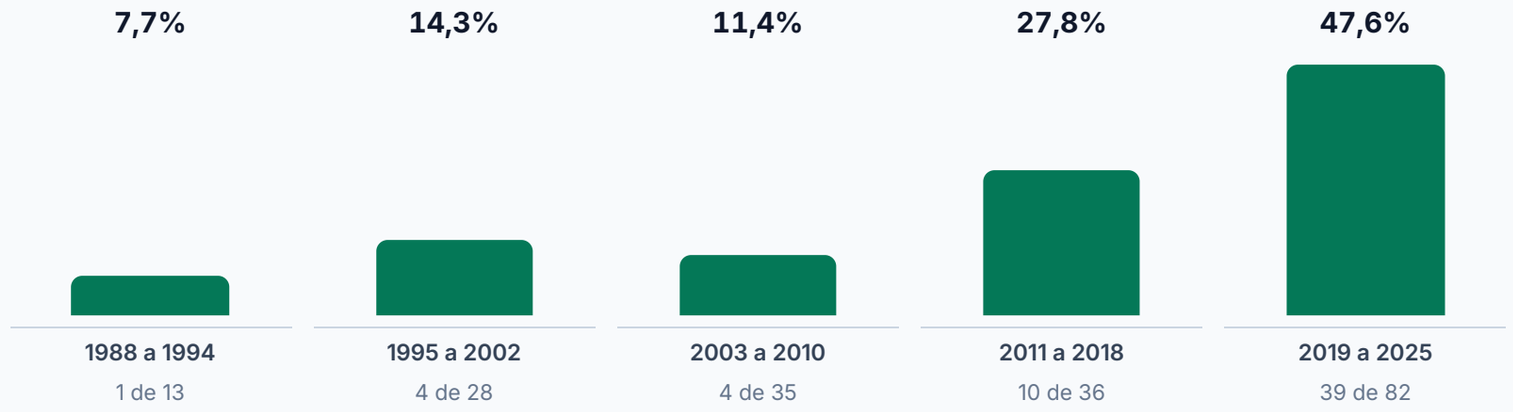
RESULTADO

A parcela julgada no mérito subiu de 7,7% nas ações de 1988 a 1994 para 47,6% nas de 2019 a 2025. O qui-quadrado mostra que essa diferença não é obra do acaso. O V de Cramér, de 0,22, mostra que a associação existe, mas está longe de ser total.

NOS AUTOS

Ainda não está na dissertação

AÇÕES DECIDIDAS COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR PERÍODO DE AJUIZAMENTO



teste qui-quadrado

p = 0,001

a diferença entre os grupos vai além do acaso

V de Cramér

0,22

numa escala de 0, nenhuma associação, a 1, associação total

FONTE Seção 3.2 e leitura preliminar (232 ações, setembro de 2026)

REGRESSÃO LOGÍSTICA PENALIZADA (FIRTH, 1993)

estimará esses atributos em conjunto em dois estágios, a sobrevivência ao exame do relator e o exame do mérito pelo colegiado

O QUE FOI FEITO

leitura preliminar, 232 ações

Cruzou os atributos de 186 ações com o desfecho de cada estágio e calculou a chance de cada ação passar por eles.

RESULTADO

Chegar ao colegiado depende um pouco de vários atributos, e o modelo acerta pouco. Depois de chegar, o que pesa é o período. Das ações de 2019 a 2025, 36 de 40 tiveram o mérito julgado, contra 17 de 41 antes.

NOS AUTOS

Ainda não está na dissertação	ADI 6398	ADI 6675	ADPF 964
o relator	Min. Celso de Mello, depois Min. Nunes Marques	Min. Rosa Weber	Min. Rosa Weber
o governo que editou o decreto	Jair Bolsonaro	Jair Bolsonaro	Jair Bolsonaro
o decreto a natureza do decreto	**Decreto nº 10.316/2020** art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a" Regulamentar	**Decretos nº 10.627 a 10.630/2021 e mais quatro de 2019** art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a" (nº 10.627 a 10.629) e inciso IV (nº 10.630) Regulamentar	**Decreto de 21 de abril de 2022** art. 84, caput, inciso XII Sem número
o proponente	Partido Comunista do Brasil	Partido Socialista Brasileiro	Rede Sustentabilidade
a matéria	Regulamenta o auxílio emergencial da covid-19	Armas de fogo, munições, produtos controlados	Concessão de graça constitucional
o tipo de ofensa alegada	Formal e material	Formal e material	Material
primeiro na chegada da ação ao colegiado	✕ **69%** probabilidade predita Ministro Nunes Marques, relator, 8.11.2023 "não conheço desta ação direta de inconstitucionalidade"	✓ **67%** probabilidade predita Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023	✓ **36%** probabilidade predita Plenário, 10.5.2023
depois, entre as que chegam, no exame do mérito	–	✓ "converteu o referendo em julgamento final de mérito"	✓ "No mérito, por maioria, julgou procedente o pedido formulado"

FONTE Seção 3.2, base canônica de 2.10.2026, autos das ações no STF e leitura preliminar (232 ações, setembro de 2026)

REGRESSÃO LOGÍSTICA PENALIZADA (FIRTH, 1993)

RESULTADO DE CADA SAÍDA — leitura preliminar, 232 ações

1. **O teste de razão de verossimilhanças**
   No segundo estágio, só o período contribui para o modelo (p = 0,0002).

2. **os intervalos de confiança por verossimilhança perfilada**
   Para o período, a razão de chances vai de 2,7 a 52,3. A margem é larga, mas fica toda acima de 1.

3. **a reamostragem**
   Em 400 amostras sorteadas da própria base, o período continua significativo em 93% delas.

4. **a validação cruzada**
   Em casos que não serviram para estimar o modelo, o acerto cai de 0,85 para 0,73, numa escala em que 0,5 é um sorteio.

5. **As probabilidades preditas**
   Um mesmo perfil de ação passa de 34% para 72% de chance de chegar ao mérito se for ajuizado a partir de 2019.

NOS AUTOS

Ainda não está na dissertação

A SEPARAÇÃO ENTRE OS DESFECHOS

o governo que editou o decreto · Lula (3º mandato)

o exame do mérito pelo colegiado

2 com mérito — **0** sem mérito

Regressão comum

sem estimativa finita

razão de chances infinita

regressão logística penalizada (Firth, 1993)

7,42

razão de chances, intervalo de 0,56 a 1.050, num modelo só com o governo que editou o decreto

ADI 7342 Decreto nº 11.374/2023

Plenário, Sessão Virtual de 4.10.2024 a 11.10.2024

"julgou improcedente a ação direta para, assim, declarar a constitucionalidade do Decreto n. 11.374/2023"

ADI 7612 Decreto nº 11.795/2023

Plenário, 14.5.2026

"conheceu da ação direta de inconstitucionalidade e julgou-a improcedente"

O que foi feito. O segundo estágio foi rodado só com o governo que editou o decreto. **Resultado.** A regressão comum não chega a um número, e a de Firth chega a 7,42. O número é finito, mas o intervalo, de 0,56 a 1.050, mostra que duas ações não bastam para concluir.

FONTE Seção 3.2, autos das ações no STF e leitura preliminar (232 ações, setembro de 2026)

ANÁLISE DE RISCOS COMPETITIVOS

mostrará se a perda de objeto costuma chegar antes do julgamento do mérito

O QUE FOI FEITO leitura preliminar, 232 ações

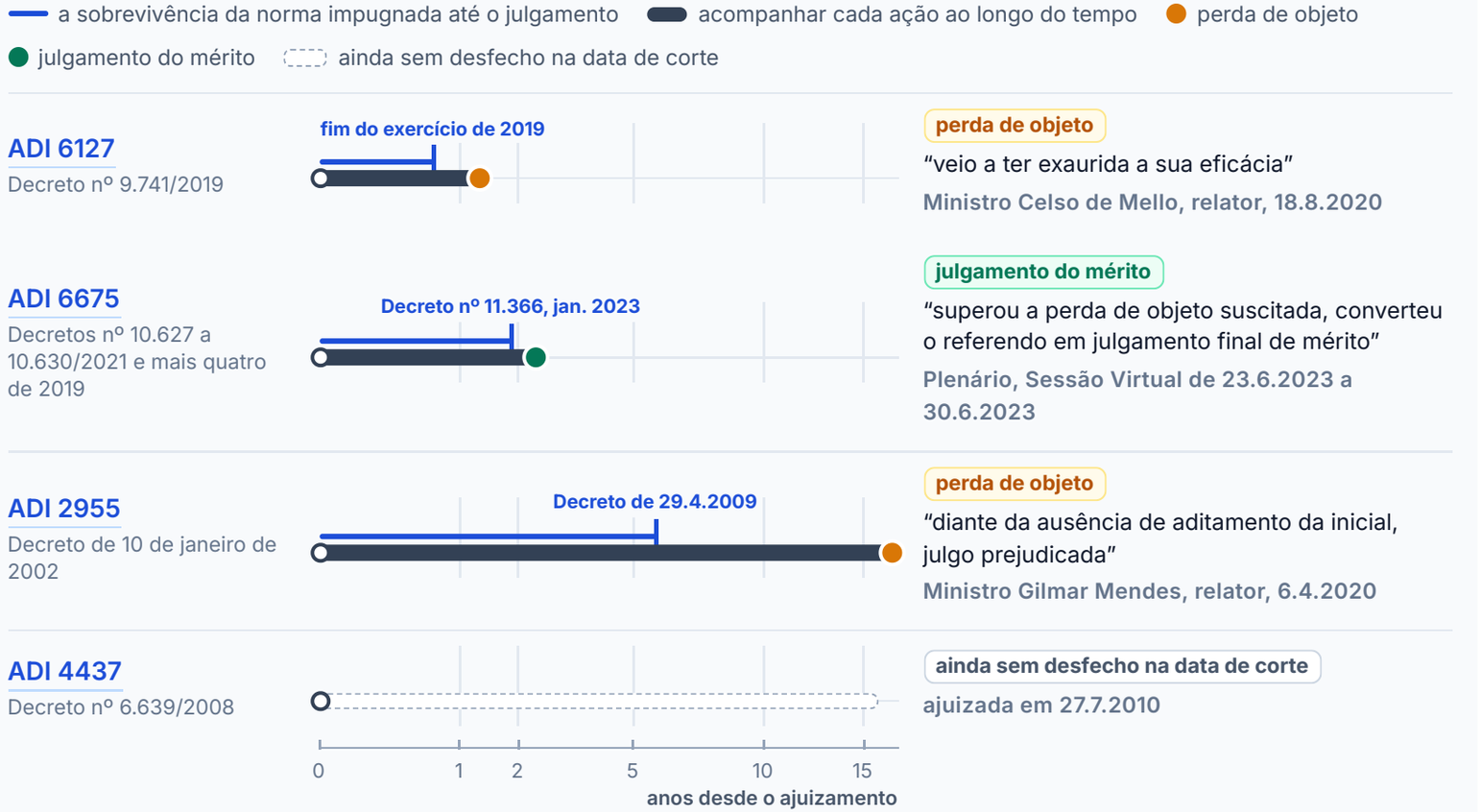
Acompanhou 225 ações do ajuizamento até a decisão ou até 14 de maio de 2026, separando as ajuizadas até 2018 das ajuizadas de 2019 a 2025.

RESULTADO

Cinco anos depois do ajuizamento, 26% das ações antigas tinham perdido o objeto e 4% tinham o mérito julgado. Nas recentes, 24% e 40%. A perda de objeto ficou praticamente igual. O mérito passou a chegar antes dela a partir do terceiro ano.

NOS AUTOS

Ainda não está na dissertação



FONTE Introdução, Seção 3.2, planilha das 242 ações, autos e leitura preliminar (232 ações, setembro de 2026)

BUSCA DO PONTO DE MUDANÇA

dirá, a partir dos próprios dados, se o tratamento das ações mudou e em que momento

O QUE FOI FEITO leitura preliminar, 232 ações

Pôs as 194 decisões em ordem de data e testou cada ponto de corte, até achar o que mais separa o antes do depois.

RESULTADO

O corte caiu em outubro de 2020, com margem de abril de 2020 a maio de 2023. Antes dele, 21% das decisões eram do colegiado e 9% julgavam o mérito. Depois, 57% e 55%.

NOS AUTOS

Ainda não está na dissertação



Ministro Celso de Mello, relator, 18.8.2020

ADI 6127 ADPF 582 ADPF 583 ADPF 595

Decreto nº 9.741/2019

"julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de seu objeto"

primeira decisão depois do corte

Plenário, Sessão Virtual de 2.10.2020 a 9.10.2020

ADI 5942

Decreto nº 9.355/2018

"O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta"

FONTE Seção 3.2, autos das ações no STF e leitura preliminar (232 ações, setembro de 2026)

TIPOLOGIA DOS FUNDAMENTOS DAS PETIÇÕES INICIAIS

permitirá verificar se a forma como o proponente apresenta o decreto, como ofensa direta à Constituição ou como excesso em relação à lei que ele regulamenta, antecipa o reconhecimento da ofensa reflexa

O QUE FOI FEITO leitura preliminar, 232 ações

Mediu, por programa, traços das 220 petições iniciais legíveis, como o tamanho, os dispositivos da Constituição citados e se chamam o decreto de autônomo.

RESULTADO

As que morreram por ofensa reflexa eram as mais curtas, 17 páginas contra 40 nas que chegaram ao mérito, e as que mais chamavam o decreto de autônomo, 60% contra 46%. Parte da diferença de tamanho vem da forma de coleta dos autos. Nenhum tipo de inicial garante o mérito.

NOS AUTOS

Ainda não está na dissertação

como ofensa direta à Constituição

PETIÇÃO INICIAL

ADPF 964 · Rede Sustentabilidade

"O Decreto questionado viola de forma direta, na medida em que claramente eivado de desvio de finalidade, os princípios da impessoalidade e da moralidade (art. 37, caput)"

DECISÃO

Plenário, 10.5.2023

"Demonstrado o desvio de finalidade, impõe-se a procedência dos pedidos deduzidos nestas ADPF's."

voto da Relatora

"No mérito, por maioria, julgou procedente o pedido formulado"

extrato de ata

como excesso em relação à lei que ele regulamenta

PETIÇÃO INICIAL

ADI 6398 · Partido Comunista do Brasil

"o Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, extrapolou o caráter meramente regulamentar da Lei n.º 13.982, de 2 de abril de 2020"

DECISÃO

Ministro Nunes Marques, relator, 8.11.2023

"As violações apontadas pelo requerente só podem ser aferidas mediante cotejo com atos infraconstitucionais, como a Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020."

"não conheço desta ação direta de inconstitucionalidade"

FONTE Seção 3.2, autos das ações no STF e leitura preliminar (232 ações, setembro de 2026)

Assimetria MP x Decretos

a) natureza jurídico-política dos institutos

b) arquitetura processual do controle concentrado

c) condições de produção da pesquisa acadêmica

MP

A MP é o principal instrumento de controle da agenda legislativa no arranjo do presidencialismo de coalizão e, na leitura de Ribeiro e Muniz (2020a), instrumento de barganha entre Executivo e Legislativo[14] (Da Ros, 2008; Pinho, 2018; Santos; Santana, 2024). Ao editar MP, o Presidente altera o status quo e transfere ao Congresso o ônus de reverter, além de trancar a pauta e comprimir o tempo de deliberação.

A MP é, portanto, ato normativo e instrumento de agenda. É esse traço que Negretto (2004) toma por definidor da autoridade de decreto constitucional, em que o ato produz mudança imediata no status quo legislativo sem que a assembleia tenha discutido a proposta. O Executivo passa a agir como formulador da agenda e o Congresso escolhe, depois, entre a nova política e o resultado que se produziria com a rejeição, o que faz do decreto a forma mais poderosa de poder de agenda. Essa centralidade leva as minorias parlamentares derrotadas no processo político a recorrer sistematicamente ao controle concentrado.

DECRETOS

Decretos não têm rito de tramitação nem desfecho formal comparável ao das MPs.

Os regulamentos, ao contrário das leis, "são elaborados em gabinetes fechados, sem publicidade alguma, libertos de qualquer fiscalização ou controle da sociedade", e de que o regulamento "irrompe da noite para o dia" (Mello, 2000 apud Reck; Müller, 2009, p. 94).

> Se a explicação da assimetria é, em parte, a falta de casos de repercussão que se tornassem objeto de pesquisa, a literatura sobre decretos deveria crescer de forma mensurável nos próximos anos, porque esses casos agora existem. São exemplos o julgamento das arguições sobre o decreto de graça em 2023, o uso intensivo de decretos em matéria de armas (Prudente Ribeiro, 2023), saúde e meio ambiente entre 2019 e 2022 e o contencioso sobre decretos de intervenção federal. O corpus registra um primeiro sinal desse movimento em Silva e Oliveira (2025).

A invisibilidade acadêmica do decreto presidencial importa porque recai sobre um ato que não passa pelo Congresso e contra o qual só o controle concentrado oferece veto de alcance geral sem depender da maioria.

FONTE Seção 2.3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Afinal, o que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

A ação contra um decreto presidencial tenderia a morrer afogada em procedimentos, numa lista de obstáculos técnicos que impede o Tribunal de examinar o ato como possível ameaça à ordem constitucional enquanto ele está em vigor.

Se o mérito dos decretos presidenciais passa despercebido pelo STF, a quem cabe proteger a cidadania, resta um imenso vácuo sobre políticas públicas como saúde, meio ambiente, segurança e impostos. O resultado pode se configurar em um déficit de controle democrático.

O Supremo diminuiu os obstáculos procedimentais quando a crise atravessou a Praça dos Três Poderes e ameaçou o Judiciário, batendo à sua porta.

	AÇÕES	DECRETO	O QUE A AÇÃO TRATA	ANTES	POSIÇÃO DE VIRADA DO STF
10/5 2023	ADPF 964 965 966 967	**Decreto de 21 de abril de 2022**	a graça constitucional concedida ao então deputado Daniel Silveira Considerações finais	**o Supremo, até então, controlava os decretos de clemência apenas pelos limites expressos da Constituição** Introdução, ADI nº 2.795 e ADI nº 5.874	**declarou inconstitucional, por desvio de finalidade, o decreto de graça** Plenário, 10.5.2023, Introdução **ADPF nº 964 a 967**
16/6 2023 Ainda não está na dissertação	ADC 39 ADI 1625	**Decreto nº 2.100, de 20 de dezembro de 1996**	a denúncia à Convenção nº 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a qual dispõe sobre o término da relação de trabalho por iniciativa do empregador ADI 1625, ementa	**antes endossava a tese de que a denúncia poderia ser unilateral** ADI 1625, memória de caso, 22.8.2024	**Necessidade de participação do Congresso Nacional.** **Efeitos prospectivos.** ADC 39, ementa e extrato de ata, sessão virtual de 9 a 16.6.2023
30/6 2023 Ainda não está na dissertação	ADI 6134 6675 6676 6677 6680 6695 ADPF 581 586	**Decretos nº 9.785 e 9.797, de 2019, e nº 10.627 a 10.630, de 2021**	Decretos Presidenciais que dispõem sobre aquisição, cadastro, registro, posse e porte de armas de fogo, acessórios e munições ADI 6675, ementa	a jurisprudência desta Suprema Corte, ordinariamente, reconhece a **prejudicialidade** de ações do controle concentrado de constitucionalidade em hipóteses nas quais o diploma normativo questionado foi revogado ADI 6675, voto da Relatora, Min. Rosa Weber	**superou a perda de objeto suscitada, converteu o referendo em julgamento final de mérito** Extrato de ata, sessão virtual de 23 a 30.6.2023

OBSTÁCULOS À CONSTRUÇÃO DO CORPUS PROCESSUAL

Nas planilhas públicas faltam 806 números de ações que, pela numeração, devem ter terminado antes de 2000, sem aviso desse corte nas próprias planilhas. A classificação da legislação questionada é caótica e mistura a norma impugnada com leis citadas de passagem. Um decreto presidencial comum pode aparecer como “decreto-lei”.

REFERÊNCIAS Silva e Oliveira (2025) Clève (2014) Considerações finais, Introdução e autos das ações no STF

Referências

ALVES, Marcia Fernanda. **A conformação jurídico-constitucional da situação de excepcionalidade no Brasil e o controle judicial do STF frente às medidas de emergência sanitária e à necessária proteção aos direitos fundamentais**. 2022. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2022. Disponível em: https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/3340. Acesso em: 27 out. 2026.

AMORIM NETO, Octavio; TAFNER, Paulo. Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no controle legislativo das medidas provisórias. **Dados – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 1, p. 5-38, 2002. DOI: 10.1590/S0011-52582002000100001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/dados/a/N5brw9nQzrR5qx3ZjMbtMBr/. Acesso em: 26 maio 2026.

ARIAS, Carmem. Um estudo sobre as medidas provisórias no Brasil. **Revista Mediações**, Londrina, v. 6, n. 2, p. 29-53, jul./dez. 2001. DOI: 10.5433/2176-6665.2001v6n2p29. Disponível em: https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/9120. Acesso em: 26 maio 2026.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 12 set. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029/DF**. Relator: Min. Luiz Fux, 8 de março de 2012. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 125, 27 jun. 2012. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur211240/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.127/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber. Redator do acórdão: Min. Edson Fachin, 15 de outubro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 94, 11 maio 2016. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur347865/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.363/DF (referendo na medida cautelar)**. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 17 de abril de 2020. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 24 nov. 2020. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur436850/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 964/DF, nº 965/DF, nº 966/DF e nº 967/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber, 10 de maio de 2023. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17 ago. 2023. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur484731/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Mandado de Segurança nº 27.931/DF (medida liminar)**. Relator: Min. Celso de Mello, 27 de março de 2009. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho111908/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRAZILIAN Supreme Court: Direct Action of Unconstitutionality No. 6363, 17 April 2020. **International Labor Rights Case Law**, Leiden, v. 7, n. 3, p. 276-277, 2021. DOI: 10.1163/24056901-07030005. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/intlrcl7&id=275. Acesso em: 3 jun. 2026.

CLÈVE, Clèmerson Merlin. **Temas de direito constitucional**. 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

DA ROS, Luciano. Poder de decreto e accountability horizontal: dinâmica institucional dos três poderes e medidas provisórias no Brasil pós-1988. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, v. 16, n. 31, p. 143-160, nov. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/TdxYML4gvDyvPbw33GMLMXM/. Acesso em: 26 maio 2026.

DORNELES, Leandro do Amaral D.; JAHN, Vitor Kaiser; SIMON, Pedro Fülber. Banalização das medidas provisórias como risco à democracia: análise constitucional das medidas provisórias editadas em matéria trabalhista no marco pós-reforma. **Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas**, Pouso Alegre, v. 37, n. 2, p. 107-127, jul./dez. 2021. Disponível em: https://revista.fdsm.edu.br/index.php/revistafdsm/article/view/413. Acesso em: 26 maio 2026.

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. The rules of inference. **The University of Chicago Law Review**, Chicago, v. 69, n. 1, p. 1-133, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1600349. Acesso em: 22 set. 2026.

EPSTEIN, Lee; MARTIN, Andrew D. **An introduction to empirical legal research**. Oxford: Oxford University Press, 2014.

FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. **Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.

FIRTH, David. Bias reduction of maximum likelihood estimates. **Biometrika**, Oxford, v. 80, n. 1, p. 27-38, 1993. Disponível em: https://doi.org/10.1093/biomet/80.1.27. Acesso em: 22 set. 2026.

GASPARDO, Murilo; SANTOS, Letícia Rezende; MARCHIONI, Artur. Avaliação legislativa das reformas trabalhistas promovidas por meio de medidas provisórias no Governo Bolsonaro. **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 19, e2323, 2023. DOI: 10.1590/2317-6172202323. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdgv/a/6zPfkvcD8BsBrDXKPNqYBgM/. Acesso em: 26 maio 2026.

GONTIJO, Ludmila M. Carabeth. A medida provisória e o Estado Democrático de Direito: o controle de constitucionalidade dos requisitos de relevância e urgência. **Revista do Centro Acadêmico Afonso Pena**, Belo Horizonte, v. 11, p. 203-240, 2005. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/rvadctoao11&id=211. Acesso em: 3 jun. 2026.

LOUREIRO, Ythalo Frota. Comentário sobre medidas provisórias. **Pensar: Revista de Ciências Jurídicas**, Fortaleza, v. 5, n. 5, p. 23-36, fev. 2000. Disponível em: https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/1106. Acesso em: 26 maio 2026.

NEGRETTO, Gabriel L. Government capacities and policy making by decree in Latin America: the cases of Brazil and Argentina. **Comparative Political Studies**, Thousand Oaks, v. 37, n. 5, p. 531-562, 2004. Disponível em: https://doi.org/10.1177/0010414004263663. Acesso em: 22 set. 2026.

OLIVEIRA, Clarice G.; AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Medida provisória e controle de constitucionalidade: relevância, urgência e pertinência temática. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 7, n. 3, p. 748-763, 2017 Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/5030. Acesso em: 26 maio 2026.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, London, v. 372, n71, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmj.n71. Acesso em: 22 set. 2026.

PEREIRA, Gabrielle Tatith; LUNARDI, Fabrício Castagna; CORREIA, Pedro Miguel Alves Ribeiro. Bicameralismo e tramitação de medidas provisórias: o papel do Senado Federal como ator institucional com poder de veto. **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 20, e2438, 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdgv/a/WZFsz8ppXGzmsL9Y8mxtwgf/. Acesso em: 26 maio 2026.

PINHO, Clóvis Alberto Bertolini de. Medidas provisórias e políticas públicas: uma análise do papel do Congresso Nacional nas políticas de saúde no governo Dilma (2011-2016). **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 8, n. 3, p. 54-74, 2018. Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4765. Acesso em: 26 maio 2026.

PRUDENTE RIBEIRO, Ítalo. **Entre o autoritarismo e a legalidade**: uso das medidas provisórias na governabilidade do presidencialismo à Bolsonaro (2019-2022). 2023. 141 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/items/dd4971ea-89f6-43b9-a810-535481241b24. Acesso em: 14 out. 2026.

RECK, Janriê Rodrigues; MÜLLER, Caroline. A figura do "decreto" no direito brasileiro e seus principais problemas: uma breve análise a partir de casos concretos. **Revista do Direito**, Santa Cruz do Sul, n. 32, p. 92-112, jul./dez. 2009. Disponível em: https://seer.unisc.br/index.php/direito/article/view/1185. Acesso em: 26 maio 2026.

RIBEIRO, Leandro Molhano; MUNIZ, Mariana Novotny. Imaginação, transgressão e formalização: ações do Congresso e do STF na definição de regras de tramitação de medidas provisórias. **Revista Estudos Institucionais**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 155-183, jan./abr. 2020a. Disponível em: https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/464. Acesso em: 26 maio 2026.

RIBEIRO, Leandro Molhano; MUNIZ, Mariana Novotny. Judicialização descentralizada e individualizada da política: mudanças nas regras de tramitação de medidas provisórias a partir da Emenda Constitucional 32. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 10, n. 1, p. 154-174, 2020b. Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/6587. Acesso em: 26 maio 2026.

SANTOS, Diogo de Almeida Viana; SANTANA, Guilherme Saldanha. Medidas provisórias e estabilidade democrática: a ação legislativa do Executivo para produzir governança eficaz diante de um Legislativo hostil no Brasil. **Revista Brasileira de Direito**, Passo Fundo, v. 20, n. 1, e2334, 2024. Disponível em: https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/2334. Acesso em: 26 maio 2026. Publicado em inglês sob o título "Provisional Measures and democratic stability: the usage of executive orders to produce governance with a hostile legislative in Brazil"; dados coletados até agosto de 2009.

SILVA, André Luiz Will da; OLIVEIRA, Cláudio Ladeira de. A graça constitucional e a revisão judicial de atos do Poder Executivo: uma análise do caso Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 12, n. 2, e508, maio/ago. 2025. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/reinvco12&id=339. Acesso em: 3 jun. 2026.

SILVEIRA, Daniel Barile da. O Supremo Tribunal Federal e seu poder contramajoritário sobre as medidas provisórias. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 68-109, 2016. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/17018. Acesso em: 26 maio 2026. O periódico grafa a autoria como "Daniel Barile da Silveira Correio".

SQUEFF, Tatiana Cardoso; D'AQUINO, Lúcia Souza; TARGA, Maria Luiza Baillo. O império das medidas provisórias e a proteção do mercado no Brasil em tempos de pandemia. **Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política**, Temuco, v. 11, n. 2, p. 9-43, dez. 2020. Disponível em: https://derechoycienciapolitica.uct.cl/index.php/RDCP/es/article/view/1184. Acesso em: 26 maio 2026.

VASCONCELLOS, Fábio; SGANZERLA, Rogerio; CUNHA, Brenda; AMARAL, Thiago Bottino do. Medidas provisórias após a EC 32/2001: um diagnóstico jurídico da regulação social no Brasil. **Revista Opinião Jurídica**, Fortaleza, ano 18, n. 27, p. 71-90, jan./abr. 2020. DOI: 10.12662/2447-6641oj.v18i27.p71-90.2020. Disponível em: https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/view/2194. Acesso em: 26 maio 2026.

WIELEWICKI, Luís A. G. A medida provisória segundo a mais recente doutrina e jurisprudência do STF: uma análise de seus pressupostos. **A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional**, Curitiba, ano 2, n. 5, p. 67-87, 2000. Disponível em: https://revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/776. Acesso em: 26 maio 2026. O registro eletrônico do periódico atribui ao texto o ano de 2007, data do seu carregamento no sistema; adota-se aqui o ano do fascículo impresso, tal como indexado no LexML.

NOTAS

6. Uma busca restrita em excesso também devolve poucos resultados, e por isso Bramer et al. (2018) recomendam conferir se a estratégia recupera estudos relevantes já conhecidos. A recomendação vem da área da saúde, como o próprio PRISMA 2020, e é aplicada aqui por tratar da lógica da busca, e não do objeto pesquisado.
14. O presidencialismo de coalizão, na formulação de Abranches (1988) e em sua releitura posterior (Abranches, 2018), é o modelo político brasileiro que combina o sistema presidencialista, o federalismo e a necessidade de o presidente articular uma coalizão multipartidária no Congresso para assegurar maioria parlamentar e condições de governabilidade.
16. A base foi montada em etapas, cada uma em arquivo próprio. Os painéis do Corte Aberta foram extraídos em 9 de junho de 2026, e os decretos da Presidência da República, em 14 de junho. A união dos painéis é de 18 de julho, e o cruzamento com o acervo de decretos, que marcou o polo passivo de cada ação sem retirar nenhuma, é de 19 de julho. A codificação das variáveis começou em 24 de julho, e a segunda triagem com a conferência manual terminou em 16 de setembro, com as 232 ações. O painel de legitimados tinha 8.616 processos, e 625 deles ficaram fora da planilha, porque a união partiu só dos painéis de decisões e de acervo. Desses 625, 232 têm ente do Executivo federal no polo passivo. A montagem atual parte das bases inteiras do Corte Aberta, exportadas em 25 de outubro de 2026 (8.712 processos), e da numeração sequencial das quatro classes.
20. Disponível em: https://osf.io/8krpv/. Acesso em: 29 out. 2026.